VZOR

Žiadosť o poskytnutie právnej pomoci v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu

podľa zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovaní právnej pomoci")

A. Údaje o žiadateľovi (o osobe, ktorá žiada o právnu pomoc)

A.1

Priezvisko: _____

Rodné priezvisko: _____

Meno: _____

Titul: _____

Pohlavie: (označte krížikom) ☐ žena ☐ muž

Dátum narodenia: _____ Štátna príslušnosť: _____

Číslo spisu konania*: _____ Druh a číslo dokladu: _____

Miesto narodenia: _____

Stav: (označte krížikom)

☐ slobodná/-ý
☐ vydatá/ženatý
☐ ovdovená/-ý
☐ rozvedená/-ý
☐ odlúčená/-ý

Adresa pobytu v Slovenskej republike

Ulica: _____ číslo: _____

Obec: _____ PSČ: _____

Iná adresa – ak sa líši od vyššie uvedenej (prechodný pobyt, doručovacia adresa)

Ulica: _____ číslo: _____

Obec: _____ PSČ: _____

Kontaktné údaje

Tel. č.: _____ E-mail: _____

A.2 **Údaje o zástupcovi žiadateľa pre účely nárokového konania**
(označte krížikom)

☐ opatrovník ustanovený súdom, ak je žiadateľ neplnoletý alebo má súdom obmedzenú spôsobilosť na právne úkony (v prílohe priložte uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka)

Priezvisko/Názov: _____

Meno: _____

Rodné číslo/IČO: _____

Adresa

Ulica: _____ číslo: _____

Obec: _____ PSČ: _____

Tel. č.: _____ E-mail: _____

B. Informácie o konaní, v ktorom žiadate o právnu pomoc

Pozn.: **Priložte najmä kópiu rozhodnutia policajného útvaru Úradu hraničnej a cudzineckej polície** (o administratívnom vyhostení, o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo o zaistení žiadateľa o udelenie azylu)**!**

B.1 **Dátum doručenia tohto rozhodnutia:** _____

B.2 **Uveďte dôvod, pre ktorý chcete podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu, resp. dôvod, pre ktorý považujete toto rozhodnutie za nesprávne:**

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

B.3 **Máte povolený pobyt na území Slovenskej republiky?** ☐ ÁNO ☐ NIE

B.4 **Ak áno, uveďte dátumy trvania povoleného pobytu (od – do):** _____

C. Rodinná a sociálna situácia žiadateľa

Pozn.: **Vypĺňate len v prípade, ak ste mali bezprostredne pred vydaním rozhodnutia Ministerstva vnútra SR** (špecifikovaného vyššie) **na území Slovenskej republiky povolený pobyt a nie ste maloleté dieťa bez sprievodu!**

Poskytuje sa Vašej domácnosti pomoc v hmotnej núdzi? (označte krížikom)	☐ ÁNO	☐ NIE

Pozn.: **V prípade, ak áno, časti C.1 až C.4 už nevypĺňajte!**

C.1 **Príjmové pomery žiadateľa**

Pozn.: **K žiadosti priložte doklady o príjme vyplatenom v mesiaci podania žiadosti a v 6 mesiacoch pred jej podaním!**

Mám príjem: (označte krížikom – môžete označiť aj viac možností)

- ☐ **mzda alebo plat zo zamestnania** — suma: _____
- ☐ **príjem z dohody o vykonaní práce/pracovnej činnosti** — suma: _____
- ☐ **príjem z brigádnickej činnosti** — suma: _____
- ☐ **príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti** (z podnikania na základe živnostenského alebo iného oprávnenia, z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, z finančného sprostredkovania a pod.) — suma: _____

  ak máte pridelené IČO, uveďte ho: _____
- ☐ **príjem z funkcie konateľa alebo spoločníka firmy** — suma: _____
- ☐ **príjem z nájmu alebo podnájmu** (nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci) — suma: _____
- ☐ **príjem z iného majetku** (vklady, úspory, cenné papiere, iné cennosti) — suma: _____
- ☐ **príjem z pohľadávok voči tretím osobám nad 750 eur** (ak Vám niekto dlhuje peniaze) — suma: _____

Som evidovaným uchádzačom o zamestnanie na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. ☐ ÁNO ☐ NIE

Som žiak ZŠ/SŠ alebo študent VŠ. ☐ ÁNO ☐ NIE

Poberám: (označte krížikom – môžete označiť aj viac možností)

☐ **dôchodkové dávky**

☐ predčasný ☐ starobný ☐ invalidný ☐ sirotský

☐ vdovský ☐ vdovecký ☐ sociálny ☐ výsluhový

suma: _____

☐ **nemocenské dávky** (nemocenské, ošetrovné, tehotenské, vyrovnávacia dávka) suma: _____

☐ **materské** suma: _____

☐ **dávka v nezamestnanosti** suma: _____

☐ **úrazové dávky** suma: _____

☐ **dávka garančného poistenia** suma: _____

☐ **peňažný príspevok na opatrovanie** suma: _____

☐ **rodičovský príspevok** suma: _____

☐ **prídavok na dieťa** suma: _____

☐ **dávky/príspevky zo zahraničia** (dôchodok, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa) suma: _____

☐ **príspevky pri náhradnej starostlivosti** suma: _____

☐ **výživné**

☐ manželské ☐ na dieťa ☐ príspevok rozvedenému manželovi

suma: _____

☐ **iné príjmy** (príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva; príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností, z predaja hodnotnejších hnuteľných vecí; výnos z investovania majetku v dôchodkovom fonde, dávky doplnkového dôchodkového sporenia, príjmy zo starobného dôchodkového sporenia, životného poistenia, účelového sporenia a z kapitálového majetku; doktorandské štipendium; dobrovoľné príspevky ako finančná pomoc od príbuzných a príspevky z nadácií, občianskych združení či verejných zbierok) suma: _____

C.2 Majetkové pomery žiadateľa

Vlastním: (označte krížikom – môžete označiť aj viac možností)

☐ **nehnuteľnosť používanú na trvalé bývanie** hodnota: _____

☐ **iné nehnuteľnosti** (napr. orná pôda, záhrada, lesné pozemky) hodnota: _____

☐ **vklady a úspory** hodnota: _____

☐ **automobil/-y** (uveďte aj značku a rok výroby) hodnota: _____

_____

☐ **iné** (cenné papiere, umelecké diela, hnuteľné veci vyššej hodnoty) hodnota: _____

Nevlastním žiaden majetok: ☐

C.3 Rodinné pomery žiadateľa

Manžel/-ka; druh/-žka; zákonný zástupca, resp. iná fyzická osoba, ktorá poberá na dieťa príjem:

Meno a priezvisko: _____ Dátum narodenia: _____

Nezaopatrené deti (maloleté deti do 18 rokov, prípadne staršie deti študujúce na SŠ alebo VŠ):

Meno a priezvisko: _____ Dátum narodenia: _____

Meno a priezvisko: _____ Dátum narodenia: _____

Meno a priezvisko: _____ Dátum narodenia: _____

Meno a priezvisko: _____ Dátum narodenia: _____

C.4 Príjem spoločne posudzovaných osôb

Osoby uvedené v časti C.3 považujeme na účely posudzovania Vašej príjmovej situácie za spoločne posudzované osoby. Z tohto dôvodu, rovnako ako pri Vašom príjme, zdokladujte aj príjmy týchto osôb v mesiaci podania žiadosti a v 6 mesiacoch pred jej podaním!

D. Čestné vyhlásenia

Čestne vyhlasujem, že v mojej veci nemám právneho zástupcu.

Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a úplné a som si vedomý/á právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov.

E. Splnomocnenie

Týmto splnomocňujem Centrum právnej pomoci na zastupovanie v konaní o administratívnom vyhostení, v konaní o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny alebo v konaní o zaistení žiadateľa o udelenie azylu.

Toto plnomocenstvo sa vzťahuje aj na advokáta, ak ho Centrum určí na zastupovanie.

F. Poučenia

PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÁVNEJ POMOCI

Centrum posudzuje **zákonné podmienky poskytnutia právnej pomoci**, ktoré musia byť splnené súčasne, konkrétne že:

- ste požiadali o poskytnutie právnej pomoci,
- nemáte svojho zástupcu na konanie, v ktorom žiadate o poskytnutie právnej pomoci,
- policajný útvar Úradu hraničnej a cudzineckej polície vydal rozhodnutie podľa § 24c ods. 1 písm. e) zákona o poskytovaní právnej pomoci,
- sa nachádzate **v materiálnej núdzi**, a to iba v prípade, **ak ste mali** bezprostredne pred vydaním rozhodnutia **na území Slovenskej republiky povolený pobyt**,
- spor, s ktorým ste sa obrátili na Centrum, **nie je zrejme bezúspešný; to neplatí ak ide o konanie o zaistení,**

Materiálnou núdzou je stav, keď je fyzická osoba členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo stav, keď príjem fyzickej osoby nepresahuje 2,1-násobok sumy životného minima a táto fyzická osoba si využívanie právnych služieb nemôže zabezpečiť svojím majetkom.

PRÍLOHY K ŽIADOSTI

Doklady preukazujúce, že sa nachádzate v stave materiálnej núdze, nesmú byť staršie ako tri mesiace. Na výzvu Centra ste povinný/-á doplniť v primeranej lehote určenej Centrom ďalšie údaje a doklady týkajúce sa skutočností rozhodujúcich na posúdenie nároku na poskytnutie právnej pomoci.

Akékoľvek zmeny, ktoré môžu ovplyvniť vydanie rozhodnutia Centra (či už sa týkajú Vašej príjmovej a majetkovej situácie alebo sporu, s ktorým ste sa obrátili na Centrum), ste povinný/-á Centru bezodkladne oznámiť.

HROZBA BEZPROSTREDNEJ UJMY NA PRÁVACH

Centrum vykoná neodkladné úkony právnej pomoci, najmä podá opravný prostriedok, a to aj v prípade, ak žiadosť nie je úplná. Všetky úkony Centra sa považujú za Vaše úkony.

NÁKLADY POSKYTOVANIA PRÁVNEJ POMOCI

Poskytovanie právnej pomoci je bezplatné.

V prípade, ak Centrum skúma splnenie podmienky materiálnej núdze, poskytovanie právnej pomoci je rovnako bezplatné, len ak Váš príjem nepresahuje 1,8-násobok sumy životného minima. Ak Váš príjem presahuje 1,8-násobok sumy životného minima a súčasne nepresahuje 2,1-násobok sumy životného minima, **poskytovanie právnej pomoci je podmienené Vašou finančnou účasťou vo výške 25 % paušálnej odmeny** v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Bol/-a som poučený/-á o zákonných podmienkach poskytnutia právnej pomoci, o postupe Centra právnej pomoci ako aj o nákladoch poskytovania právnej pomoci. Týmto poučeniam som porozumel/-a.

V _____ , dňa _____

Podpis žiadateľa: _____

* uvádza sa číslo konania o administratívnom vyhostení, o zaistení štátneho príslušníka tretej krajiny a o zaistení žiadateľa o udelenie azylu